

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3777/2533

จำสืบตำรวจสงคราม เกษรนวน
นางสุรีย์ บุญยะประภูติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144, มาตรา 145, มาตรา 453, มาตรา 845

จำเลยทั้งสามทำสัญญาจะขายที่ดินให้ผู้จะซื้อโดยตกลงกันว่าที่ดินที่จะซื้อขายยังมีคดีพิพาทอยู่กับบุคคลภายนอก ถ้าคดีถึงที่สุดเมื่อใดไม่ว่าจะโดยคำพิพากษาของศาลหรือโดยการประนีประนอมยอมความ ถ้าผู้ขายชนะคดีและมีสิทธิแต่ฝ่ายเดียว ผู้ขายจะแจ้งยืนยันให้ผู้ซื้อทราบ ถ้าผู้ขายไม่มีสิทธิตามกฎหมายโดยผลแห่งคำพิพากษา ผู้ขายจะคืนเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ย สัญญาจะซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจะซื้อขายมีเงื่อนไขบังคับก่อน

สัญญาจะซื้อขายที่ดินได้ทำกันไว้มีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขตามสัญญาไม่สำเร็จ ได้มีการเลิกสัญญา โจทก์ซึ่งเป็นนายหน้าให้การซื้อขายดังกล่าว เมื่อข้อตกลงการเป็นนายหน้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โจทก์จึงไม่อาจเรียกเอาบำเหน็จค่านายหน้าได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินราคา ๒๑,๒๐๖,๒๕๐ บาท ตกลงค่านายหน้าร้อยละ ๕ ของราคาขาย โจทก์ได้ชี้ช่องให้นายสุเทพ สุขสายชลกับพวกซื้อที่ดินดังกล่าวโดยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสามได้จ่ายค่านายหน้าให้โจทก์แล้วจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยทั้งสามและนายสุเทพกับพวกได้ตกลงเลิกสัญญาจะซื้อขาย ดินมัดจำ จำเลยทั้งสามยังคงค้างค่านายหน้าโจทก์อีก ๑๐,๐๒๐,๓๑๒ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินค่านายหน้าส่วนที่เหลือแก่โจทก์จำนวน ๑,๐๒๐,๓๑๒ บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามทำสัญญาจะขายที่ดินให้นายสุเทพ สุข สายชลกับพวกโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่า สัญญาจะซื้อขายจะมีผลต่อเมื่อผู้จะขาย ชนะคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะขายทั้งแปลง แต่เงื่อนไขสัญญาไม่สำเร็จจึงไม่สามารถโอนขายที่ดินได้ จำเลยทั้งสามไม่เคยตกลงให้ค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๕ แต่ตกลงให้ร้อยละ ๒ ของราคาขายได้ จำเลยทั้งสามได้รับเงินมัดจำ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้จ่ายบำเหน็จให้โจทก์ร้อยละ ๒ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทแล้วเมื่อสัญญาซื้อขาย ไม่ได้เกิดขึ้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่านายหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามทำสัญญาจะขายที่ดินให้นายสุเทพกับพวกโดย มีข้อตกลงเป็นเงื่อนไขว่าที่ดินที่จะซื้อขายยังมีคดีพิพาทอยู่กับนายวิจิต ถ้าคดีถึงที่สุด เมื่อใด ไม่ว่าจะโดยคำพิพากษาของศาลหรือโดยการประนีประนอมยอมความ ถ้าผู้ ขายชนะคดีและมีสิทธิแต่ฝ่ายเดียวทั้งแปลงผู้ขายจะแจ้งยืนยันให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายมีสิทธิบริบูรณ์ ผู้ซื้อจะชำระราคาที่ค้างชำระอยู่

หมายเหตุ